



بان برو للتجارة العامة س.م.م
PAN PRO GENERAL TRADING LLC

التاريخ: 2025/11/24 م

السادة / شركة موتور إكسبورتس لتجارة السيارات ذ.م. م.
لعناية السيد/ أحمد سامي حسب الرسول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: فسخ اتفاقية الشراكة المؤرخة بتاريخ 12 / 03 / 2025 م والمطالبة بإعادة المبالغ والشيكات

بالإشارة إلى اتفاقية الشراكة وبيع الحصص الموقعة بتاريخ 12 / 03 / 2025 م، والتي إنترم فيها الطرف الأول ببيع وإسقاط والتنازل عن نسبة 40 % من حصته في شركة موتور إكسبورتس للطرفين الثاني والثالث مقابل مبلغ إجمالي وقدره 2,000,000 درهم إماراتي (فقط إثنين مليون درهم إماراتي)، وذلك بواقع:

- 20% للسيد/ مهتد عوض محمود صديق
- 20% للسيد/ نادر عوض محمود صديق

ووفقا للاتفاقية، تم تسليم الطرف الأول أربع شيكات صادرة من شركة بان برو للتجارة العامة ذ.م.م، كما تم سداد مبلغ قدره 580,500 درهم إماراتي عبر تحويلات مباشرة على حساب الطرف الأول، تم خصمها من قيمة الشيكات. إلا أنه ورغم استلام المبالغ المذكورة، لم يقم الطرف الأول بتنفيذ التزامه الأساسي والجوهري وهو نقل نسبة 40 % من أسهم شركة موتور إكسبورتس للطرفين، ولم يتم حتى تاريخه تسجيل أي نسبة من الحصص المباعة كما نصت عليه الاتفاقية بوضوح. كما لم يقم الطرف الأول بتنفيذ البنود المتعلقة بالدعم والتشغيل وتحقيق الحد الأدنى من المبيعات المتوقعة التي بُني عليها الاتفاق، حيث أظهرت مراجعة الربع الأول من العام الجاري تحقيق خسائر واضحة، وعدم الالتزام بما ورد في الدراسة التي قُدمت لنا. وإمعانا في حرصنا على الحل الودي، قمنا بابتعاث مندوب رسمي من طرفنا، وهو السيد/ مصطفى سر الختم موسى، قادما من مصر إلى دبي خصيصا لمقابلة السيد أحمد سامي، حيث نقل له رغبتنا الواضحة في إنهاء الشراكة وديا واستلام الشيكات، إلا أن الطرف الأول رفض إرجاع الشيكات واحتفظ بها دون وجه حق، رغم فشله في تنفيذ التزامه الأساسي وبعد استلامه مبالغ مالية تتجاوز نصف مليون درهم. إن احتفاظ الطرف الأول بالشيكات رغم انتفاء سببها، وبعد الإخلال الكامل بالاتفاق، يشكل تصرفا غير مشروع ومخالفا للقانون، ويحمله المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تبعات ناتجة عن هذا السلوك. وبناء عليه، وبصفقتنا شركة بان برو للتجارة العامة ذ.م.م الجهة المصدرة للشيكات، فإننا نبذلكم بما يلي:

أولاً: نعلن فسخ اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 12 / 03 / 2025 فسخا نهائيا وبأثر فوري.
وذلك للإخلال الجوهري من قبلكم وعدم تنفيذ أي من الالتزامات التعاقدية.

ثانياً: نطالب بإعادة كامل المبلغ المدفوع وقدره 580,000 درهم إماراتي.



بان برو للتجارة العامة س.م.م
PAN PRO GENERAL TRADING LLC

ثالثاً: نطالب بإعادة الشيكات الأربعة فوراً ودون أي قيد أو شرط.
والتي تحمل الأرقام:

000056 - 000057 - 000058 - 000059

والمسحوبة على حسابنا ببنك رأس الخيمة

رابعاً: تحميل الطرف الأول المسؤولية القانونية الكاملة عن احتفاظه غير المشروع بالشيكات
واستعمالها كوسيلة ضغط.

خامساً: المهلة.

نمنحك مهلة خمسة أيام فقط من تاريخ استلام هذا الخطاب لإعادة:
• المبالغ المدفوعة
• والشيكات الأربعة كاملة

وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التالية دون أي إشعار آخر:
• تقديم بلاغ لدى شرطة دبي - قسم الشيكات والجرائم الاقتصادية.

ورفع دعوى لدى محاكم دبي بطلب:

○ فسخ العقد

○ استرداد المبالغ

○ إعادة الشيكات

○ والتعويض عن الأضرار

○ وإلزامكم بالرسوم والمصاريف

سادساً: حفظ الحقوق.

جميع الحقوق محفوظة لشركة بان برو للتجارة العامة ذ.م.م دون أي تنازل صريح أو ضمني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

مهند عوض محمود صديق
المدير العام
بان برو للتجارة العامة ذ.م.م

